

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 자신의 가게에서 음란한 잡지를 손님에게 판매하였고, 이로 인해 경찰의 조사를 받게 되었습니다. 경찰은 갑이 형법을 위반했는지 여부를 조사하고 있습니다. 갑의 친구 을은 이러한 상황에서 갑이 어떤 처벌을 받을지 궁금해합니다.

【질문】 갑이 음란한 잡지를 판매한 경우, 갑은 어떠한 처벌을 받게 될까요?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

제공된 참고 조문에는 음란물 판매 행위에 대한 직접적인 처벌 규정이 포함되어 있지 않습니다. 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 제 20 조는 성매매 관련 광고물 배포에 한정되어 적용되며, 음란물 판매와는 무관합니다. 따라서 주어진 자료만으로는 갑의 음란물 판매 행위가 해당 조문으로 처벌받는지 판단할 수 없습니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 제 20 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 20 조(벌칙)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 성을 파는 행위 또는 「형법」 제 245 조에 따른 음란행위 등을 하도록 직업상 소개·알선할 목적으로 광고(각종 간행물, 유인물, 전화, 인터넷, 그 밖의 매체를 통한 행위를 포함한다. 이하 같다)를 한 사람
  2. 성매매 또는 성매매알선 등 행위가 행하여지는 업소에 대한 광고를 한 사람
  3. 성을 사는 행위를 권유하거나 유인하는 광고를 한 사람
- ② 영업으로 제 1 항에 따른 광고물을 제작·공급하거나 광고를 게재한 사람은 2 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 영업으로 제 1 항에 따른 광고물이나 광고가 게재된 출판물을 배포한 사람은 1 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

· 해설: 이 조항은 성매매 알선 행위에 따른 광고물이나 광고가 게재된 출판물을 영업으로 배포한 자를 처벌하는 규정입니다. 음란한 잡지 판매는 성매매 알선 행위가 아니므로 이 조항의 적용 대상이 아닙니다.

### ▶ 신문 등의 진흥에 관한 법률 제 39 조(과태료) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 39 조(과태료)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2 천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제 9 조제 1 항에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 신문·인터넷신문 또는 인터넷뉴스서비스를 발행하거나 공표한 자
  2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제 9 조제 1 항에 따른 등록 또는 변경등록을 하여 신문·인터넷신문

- 또는 인터넷뉴스서비스를 발행하거나 공표한 자
3. 제 18 조를 위반하여 주식 또는 지분을 소유한 자
  4. 제 22 조제 1 항 또는 제 2 항에 따른 발행정지 처분을 위반하여 신문·인터넷신문 또는 인터넷뉴스서비스를 발행하거나 공표한 자
  5. 제 28 조제 1 항에 따른 등록을 하지 아니하고 국내에 외국신문의 지사 또는 지국을 설치한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1 천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제 9 조의 2 제 1 항을 위반하여 청소년보호책임자를 지정하지 아니한 자
  2. 제 10 조를 위반하여 준수사항을 이행하지 아니한 자
  3. 제 11 조를 위반하여 폐업신고를 하지 아니한 자
  4. 제 13 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 발행인·편집인 또는 기사배열책임자로 취임한 자
  5. 제 13 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 발행인·편집인 또는 기사배열책임자로 선임한 자
  6. 제 14 조제 3 항을 위반하여 신고를 하지 아니한 자
  7. 제 15 조를 위반하여 해당 서류를 제출하지 아니한 자
  8. 제 17 조제 2 항 및 제 19 조제 3 항에 따른 자료제출 요구를 받고 이를 제출하지 아니한 자
  9. 제 21 조에 따른 필요적 게재사항을 게재 또는 공표하지 아니한 자
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
- ③ 제 1 항 및 제 2 항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 문화체육관광부장관 또는 시·도지사가 부과·징수한다.

• **해설:** 이 조항은 신문 등의 진흥에 관한 법률 제 6 장 벌칙에 대한 일반적 지시 조항일 뿐 구체적인 처벌 내용을 담고 있지 않습니다.

#### ▶ 유통산업발전법 제 50 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 50 조(벌칙) 제 22 조제 2 항을 위반하여 유통표준전자문서 또는 컴퓨터 등 정보처리조직의 파일에 기록된 유통정보를 공개한 자는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- **해설:** 이 조항은 유통표준전자문서나 유통정보를 무단 공개한 자를 처벌하는 규정으로 음란물 판매와는 관련이 없습니다.

### 【결론】

주어진 참고 조문 범위 내에서는 갑의 음란물 판매 행위를 처벌할 수 있는 근거를 찾을 수 없습니다. 음란물 판매는 일반적으로 형법상 음란물 배포죄나 청소년 보호법 등 다른 법령의 규제를 받지만, 이는 제공된 자료에 포함되지 않았습니다. 따라서 현재 자료만으로는 갑이 어떤 처벌을 받을지 단정할 수 없으며, 실제 사안은 관련 형사 법령을 추가로 검토해야 합니다.

---

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증